

Analisis UUD NKRI 1945 dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan Bernegara Masa Kini

Ariski Myardi

1103220019
TK4604

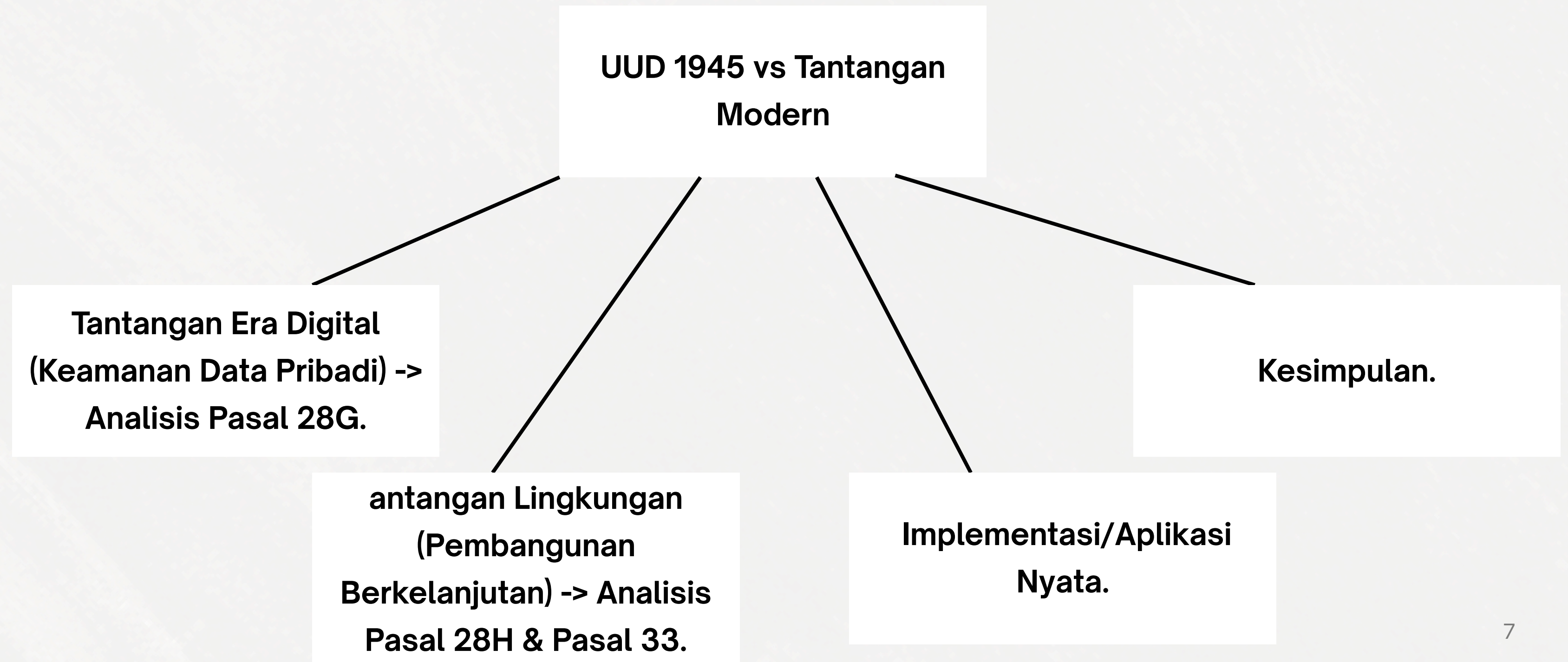
Pendahuluan

Konstitusi (UUD 1945) bukan sekadar dokumen mati, melainkan hukum dasar yang harus hidup (living constitution) dan mampu menjawab dinamika zaman.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan baru yang belum terbayangkan saat UUD 1945 pertama kali dirumuskan, terutama di era digital dan globalisasi.

Presentasi ini akan membahas dua tantangan utama: Kejahatan Siber (Cybersecurity) dan Kerusakan Lingkungan (Perubahan Iklim), serta menganalisis apakah UUD 1945 sudah cukup menjadi pedoman solusinya.

Mindmap



Tantangan 1 – Keamanan Data & Privasi

tantangan 1: Perlindungan Data Pribadi di Era Digital

Di era revolusi industri 4.0 dan 5.0, kehidupan bernegara beralih ke ranah digital.

**Muncul ancaman baru:
Kebocoran data penduduk (dukcapil/BPJS), serangan siber, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan identitas digital.**

Tantangannya: Bagaimana negara melindungi hak privasi warga negara di ruang maya yang tanpa batas?

— Analisis Pasal UUD 1945 (Tantangan 1)

Landasan Konstitusional: Perlindungan Diri & Teknologi

**Apakah sudah diatur? Sudah. UUD
1945 cukup adaptif.**

**Pasal 28C Ayat (1): Hak
mengembangkan diri melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi.**

**Pasal 28G Ayat (1): "Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda..." -> Ini menjadi
dasar perlindungan privasi data.**

**Kesimpulan: Pasal-pasal ini sudah
mampu menjadi pedoman dasar
(payung hukum) bahwa negara wajib
melindungi data warganya. Detail
teknisnya kemudian diturunkan ke UU
(seperti UU PDP).**

Tantangan 2 – Isu Lingkungan & Perubahan Iklim

Tantangan 2: Krisis Lingkungan & Pembangunan

- Pembangunan ekonomi seringkali bertabrakan dengan kelestarian alam (eksploitasi tambang, polusi udara perkotaan, deforestasi).
- Tantangan global berupa Climate Change yang mengancam ketahanan pangan dan kesehatan warga negara.
- Tantangannya: Bagaimana menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan keberlanjutan alam untuk generasi mendatang?

Analisis Pasal UUD 1945 (Tantangan 2)

Landasan Konstitusional: Lingkungan Hidup

- Apakah sudah diatur? Sangat jelas. Indonesia mengadopsi Green Constitution.
- Pasal 28H Ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat..."
- Pasal 33 Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas... berwawasan lingkungan.
- Kesimpulan: UUD 1945 sudah sangat visioner menjadikan lingkungan hidup sebagai Hak Asasi Manusia. Tidak perlu perubahan pasal, yang dibutuhkan adalah penegakan hukumnya

Contoh Aplikasi / Studi Kasus

Aplikasi Pasal dalam Kehidupan Nyata

Isi (Berdasarkan Sumber Berita/Kajian):

- 1. Kasus Data: Pengesahan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 merupakan turunan langsung dari amanat Pasal 28G UUD 1945 untuk menjawab tantangan kebocoran data.**
- 2. Kasus Lingkungan: Gugatan masyarakat (Citizen Lawsuit) terkait polusi udara Jakarta di pengadilan, di mana hakim memenangkan warga berdasarkan hak atas lingkungan sehat (Pasal 28H).**

Kesimpulan

- **UUD NKRI 1945 terbukti masih relevan dan mampu menjadi pedoman menghadapi tantangan zaman (digitalisasi dan lingkungan).**
- **Sifat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang "luwes" namun berprinsip kuat memungkinkan negara membuat aturan turunan (Undang-Undang) yang lebih teknis tanpa harus terus-menerus mengamandemen UUD.**
- **Kuncinya bukan pada merubah pasal, melainkan pada konsistensi penyelenggara negara dalam menerapkan amanat konstitusi tersebut.**

The End

TERIMA KASIH

Ariski Myardi